

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3857/2553

พนักงานอัยการจังหวัดสกล
นายอภิวัฒน์ มนต์จักรี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

การที่ศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 33 (1) นั้น เป็นเรื่องอยู่ในดุลพินิจของศาล และมีความมุ่งหมายถึงให้ริบทรัพย์สินที่ผู้กระทำความผิดได้ใช้ในการกระทำความผิดนั้นๆ โดยตรง กล่าวคือทรัพย์สินนั้นจะต้องเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำความผิดด้วยการที่จำเลยใช้รถยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดก็มีได้ หมายความว่าใช้รถยนต์ของกลางเป็นเครื่องมือหรือเป็นส่วนหนึ่งในการลักทรัพย์ และตามปกติรถยนต์ของกลางโดยสภาพมีไว้เพื่อใช้เดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่อื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไป รถยนต์ของกลางย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์โดยตรง จึงเป็นทรัพย์สินที่ศาลไม่มีอำนาจสั่งริบได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 334, 336 ทวิ ริบรถยนต์ของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ประกอบมาตรา 336 ทวิ จำคุก 3 ปี และปรับ 6,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน และปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ให้คุมประพฤติไว้ 1 ปี โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือนต่อครั้ง กับให้กระทำการกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 24 ชั่วโมง ให้เสร็จภายในหกเดือนนับแต่ศาลพิพากษาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน ไม่ปรับไม่รอการลงโทษและไม่คุมความประพฤติ แต่ให้รณรงต์ของกลาง นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...รณรงต์ของกลางมิใช่ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 ให้รับเสียทั้งสิน และการที่ศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) นั้น เป็นเรื่องอยู่ในดุลพินิจของศาลและมีความมุ่งหมายถึงให้ริบตัวทรัพย์สินที่ผู้กระทำความผิดได้ใช้ในการกระทำผิดนั้นๆ โดยตรง กล่าวคือ ทรัพย์สินนั้นจะต้องเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำความผิดด้วยซึ่งต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องๆ ไป สำหรับคดีนี้แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่า จำเลยใช้รณรงต์ของกลางเป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่

การกระทำผิดอันเป็นการบรรยายฟ้องให้ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ทวิ แต่บทบัญญัติดังกล่าวหาได้ให้ถือว่ายานพาหนะนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำผิดด้วยไม่ การที่จำเลยใช้รถยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดก็มีได้หมายความว่าใช้รถยนต์ของกลางเป็นเครื่องมือหรือเป็นส่วนหนึ่งในการลักทรัพย์และตามปกติรถยนต์ของกลางโดยสภาพมีไว้เพื่อใช้เดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่อื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไป รถยนต์ของกลางย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์โดยตรง จึงเป็นทรัพย์สินที่ศาลไม่มีอำนาจสั่งริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้ริบรถยนต์ของกลางนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ในข้อนี้ของจำเลยฟังขึ้น และเห็นสมควรวินิจฉัยให้คืนรถยนต์ของกลางแก่เจ้าของตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186 (9) ประกอบ มาตรา 215, 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 9 เดือน ไม่ริบรถยนต์ของกลางแต่ให้คืนแก่เจ้าของ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(พรเพชร วิชิตชลชัย-ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน-วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

ในทางสากล ทฤษฎีที่ใช้ในการบัญญัติเรื่องการริบทรัพย์สินให้เป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรการในทางอาญา อาจแบ่งได้เป็น 2 ประการ ("ริบทรัพย์สินเป็นโทษหรือวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย" ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม, พัฒนา หน้า 24) ได้แก่
1. การริบทรัพย์สินเป็นโทษ ในกรณีเช่นนี้ การจะริบทรัพย์สินได้จะต้องปรากฏว่ามี
การกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกลงโทษหรือไม่ก็ตาม 2. การริบ
ทรัพย์สินเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย หมายความว่า กฎหมายยอมให้ริบทรัพย์สิน
ได้ แม้ไม่มีการกระทำความผิดทางอาญา โดยการริบทรัพย์สินจะมีลักษณะของวิธี
การเพื่อความปลอดภัยเพราะไม่ต้องการให้นำทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทำความ
ผิดอาญา เช่น ริบทรัพย์สินที่บุคคลมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดก่อนจะมีการกระ
ทำความผิด เป็นต้น ตาม ป.อ. ของไทยในปัจจุบัน กำหนดให้การริบทรัพย์สินเป็น
โทษประการหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา 18 ซึ่งมีนักวิชาการบางส่วนเห็นว่าแตกต่างจาก
แนวความคิดที่กำหนดไว้ในกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 28 ที่มีลักษณะเป็นวิธี
การเพื่อความปลอดภัย (อ้างแล้ว พัฒนา หน้า 27) ดังนั้น การริบทรัพย์สินตาม ป.อ.
ศาลจะทำการริบทรัพย์สินได้ต้องปรากฏมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นเท่านั้น
การริบทรัพย์สินของไทย อาจแบ่งได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ 1. การริบตามกฎหมาย
ได้แก่ การริบทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติว่าการทำหรือมีไว้เป็นความผิด (ป.อ.
มาตรา 32) ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ถือเป็นการริบเด็ดขาดที่ศาลไม่อาจมีดุลพินิจเป็นอย่าง
อื่นได้ 2. การริบโดยอำนาจศาล ได้แก่ การริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระ
ทำความผิด (ป.อ. มาตรา 33 และมาตรา 34) ซึ่งศาลจะสั่งริบหรือไม่ริบก็ได้ แต่หาก
เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้ร่วมกระทำผิดด้วยและมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระ
ทำผิดศาลจะใช้อำนาจริบไม่ได้ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สะท้อนให้เห็นถึงหลักการว่าการ
ริบทรัพย์สินเป็นโทษอย่างชัดเจน ตามคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น มีประเด็นที่ขึ้นสู่

การพิจารณาคดีของศาลฎีกาเกี่ยวกับการรียกยอนต์ที่จำเลยใช้เป็นยานพาหนะในการกระทำผิดหรือเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป ซึ่งเป็นประเด็นตาม ป.อ. มาตรา 33 (1) ที่กำหนดให้ศาลมีอำนาจดุลพินิจที่จะรียกยอนต์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิด กรณีจึงมีปัญหาค่าศาลฎีกาจะต้องวินิจฉัย แยกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 1. รียกยอนต์ที่โจทก์มีคำขอให้รียกยอนต์ เป็นทรัพย์สินซึ่งผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิดหรือไม่ 2. ศาลเห็นสมควรที่จะรียกยอนต์ตามข้อ 1 หรือไม่ ในกรณีนี้ จะเห็นได้ว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ทรัพย์สินที่โจทก์ขอให้รียกยอนต์เป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิดแล้ว ศาลฎีกายังมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจต่อไปว่า สมควรที่จะรียกยอนต์สินนี้ไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป (คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 10, กุมภาพันธ์ 256, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, จิตติ, หน้า 1140) ในคดีนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า รียกยอนต์ที่ขอให้รียกยอนต์ได้เป็นทรัพย์สินซึ่งผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิด เพราะไม่เป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำผิดฐานลักทรัพย์โดยตรงอันเนื่องมาจาก (1) การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยใช้รียกยอนต์ของกลางเป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด มิได้หมายความว่าจำเลยใช้รียกยอนต์ของกลางเป็นเครื่องมือหรือเป็นส่วนหนึ่งในการลักทรัพย์ (2) ตามปกติรียกยอนต์ของกลางโดยสภาพมีไว้เพื่อใช้เดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่อื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไป จากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิดนั้น มิได้หมายความว่าถึงทรัพย์สินทุกชนิดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หรือได้ใช้ไปเพื่อความสะดวกในการกระทำผิด แต่ศาลฎีกาได้จำกัดทรัพย์สินเหล่านี้ไว้เฉพาะแต่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นเครื่องมือหรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำผิดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การกำหนดว่าทรัพย์สินใดเป็นเครื่องมือหรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำผิดนั้น มิได้พิจารณาจากสภาพแห่งทรัพย์หรือวัตถุประสงค์ทั่วไปในการใช้

ทรัพย์สินนั้น หากแต่ต้องพิจารณาจากพฤติการณ์หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพย์สินนั้นในการกระทำความผิดเป็นสำคัญ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2137/2531 จำเลยคู่โทททัศน์ทำพนันผลของการแข่งขันชกมวยไม่ทำให้โทททัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันชกมวย แต่ถ้าเป็นโทททัศน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือแพร่ภาพลามก โดยจัดแสดงอวดแก่ประชาชน โดยมีการเรียกเก็บเงิน เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2875/2531) การใช้ทรัพย์สินเพียงแต่เป็นพาหนะไปและกลับจากการกระทำความผิดต้องถือว่าไม่ได้ใช้ในการกระทำความผิดแน่นอน (อ้างแล้ว จิตติ หน้า 1133) นอกจากนี้ การใช้ทรัพย์สินที่เข้าข่ายจะริบได้ตามมาตรา 33 (1) นี้ จะต้องมิชอบเขตชัดเจนว่าจะต้องใช้เฉพาะในความผิดด้วย เช่น ถ้าไม่ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นเครื่องมือนั้นได้ใช้ในการกระทำความผิดตามที่ฟ้อง เช่น ข้อเท็จจริงต่างกับฟ้องหรือไม่ได้ความชัดพอ ก็ริบไม่ได้ (อ้างแล้ว จิตติ หน้า 1090) การใช้เสื้อปูหนังและใช้ตะเกียงให้แสงสว่างธรรมดา แม้จะเล่นการพนันด้วย ศาลก็ไม่ริบ เพราะไม่ได้ใช้เพื่อเล่นการพนันโดยเฉพาะ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 727/2489) แต่เสื้อที่ใช้ปูรองรับการเล่นพนันโดยเฉพาะ แม้ตามสภาพจะใช้ปูนอนได้ด้วย ก็ได้ชื่อว่าใช้ในการกระทำความผิด ศาลริบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 366/2490 และ 1238/2517) (อ้างแล้ว จิตติ หน้า 1135) การขอให้ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามมาตรา 33 (1) จึงมีข้อควรระวังไว้โดยสำคัญเสมอว่าทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้ใช้เพื่อกระทำผิดนั้น ศาลฎีกาได้ตีความในทางแคบมาโดยตลอด ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะหลักการของการริบทรัพย์สินที่กำหนดให้เป็นโทษจึงต้องตีความอย่างแคบและจะต้องมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าได้ใช้หรือมีไว้ใช้เพื่อกระทำผิดนั้นจริง ในคดีนี้โจทก์ฟ้องโดยเพียงแต่บรรยายองค์ประกอบความผิดให้ครบถ้วนตามมาตรา 336 ทวิ โดยไม่มีรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดของจำเลยไว้ในคำฟ้องแต่อย่างใดเลย เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพและเป็นกรณีที่ไม่ต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพ ศาลล่างจึงเห็นว่าเป็นกรณีที่คดีเสร็จการพิจารณาแล้ว และได้พิจารณาพิพากษาไป เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับ

การรียกย่นต์ขงกลางเป็นข้อพิพาทขึ้นจึงไม่มีข้อเท็จจริงอย่างใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ศาลฎีกาพิจารณาได้ เมื่อมีแต่คำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ให้การรับสารภาพไปตามคำฟ้องของโจทก์ ซึ่งไม่มีรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงอย่างใด ๆ เกี่ยวกับการใช้รณนัต์ขงกลางของจำเลยในการกระทำความผิดแต่ประการใด ศาลฎีกาจึงไม่สามารถจะสั่งให้รับทรัพย์สินได้ ซึ่งตามความเห็นของผู้เขียนแล้ว หากโจทก์บรรยายฟ้องให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยได้ใช้รณนัต์ขงกลางเพื่อเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการกระทำความผิดโดยตรงและโดยเฉพาะแล้ว ศาลฎีกาอาจมีคำวินิจฉัยไปในทางที่รับทรัพย์สินของจำเลยได้ เปรมรัตน์ วิชารณาญาน